

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมในการจ้างทนายความยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีไม่อนุมัติเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่อนุมัติเงินหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือดังกล่าวในวันใด แต่เลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ระหว่างการลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานดังกล่าวเพื่อประกอบการขอขยายระยะเวลาในการยื่นฎีกาและประสงค์ขอรับหนังสือฉบับที่ยังไม่ได้ออกเลขหนังสือ เจ้าหน้าที่จึงได้มอบหนังสือแก่ผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน โดยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมได้อ้างส่งหนังสือคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีเนื้อความเดียวกันกับหนังสือคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ไม่ปรากฏวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผู้ฟ้องคดีแนบท้ายคำฟ้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและเป็นวันเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว และต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ระบุระยะเวลาการฟ้องคดีไว้ และไม่เคยมีการแก้ไขหรือแจ้งระยะเวลาการฟ้องคดีไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น ระยะเวลาการยื่นคำฟ้องจึงต้องขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๖/๒๕๖๑)



๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ฟ้องว่า นาย พ. ขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ก่อสร้างอาคารรั้วและกำแพงบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการกับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมและยังผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม หรือมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดำเนินการหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการหรือการกระทำนั้น แต่หากจะเป็นประโยชน์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะกับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การฟ้องคดีในข้อหานี้จึงมิได้เป็นการฟ้องคดีที่เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในลักษณะนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ นั้น การฟ้องคดีในลักษณะนี้เป็นการฟ้องเพื่อมิให้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ และเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้พักอาศัยในอาคารชุดของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มิได้เป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องในลักษณะนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วน นั้น การฟ้อง



ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครบถ้วนนั้น มิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในลักษณะนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๒/๒๕๖๒)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากข้อมูลทางทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่สถานะเดิม นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสถานะของบุคคล ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๑)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีจากราชการ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพของสิทธิทางบุคคลตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น สถานะของบุคคลตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคล อันเป็นการยืนยันลักษณะทางกฎหมายของบุคคลและสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจาก



ความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลัก เช่น การโต้แย้งเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล เป็นต้น มิได้มีความหมายรวมไปถึงสถานะด้านอื่น ๆ เช่น สถานะทางสังคม สถานะทางอาชีพ หรือสถานะทางหน้าที่การงาน การที่ผู้ฟ้องคดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฐานะตำแหน่งหน้าที่และการดำรงชีวิตเพราะถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ จึงมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔/๒๕๖๒)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

กรณีฟ้องว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดส่งจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ตามที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่บ้าน จึงส่งไปแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับที่ไปรษณีย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีพยายามโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุในใบแจ้งแล้ว แต่ไม่มีผู้รับสาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีเดินทางไปรับจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้รับแจ้งว่าการส่งจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ที่ไม่มีผู้รับจะเก็บไว้เพียงเจ็ดวันแล้วส่งคืนต้นทาง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการนำส่งจดหมายหรือพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีในลักษณะนี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งกับผู้ฟ้องคดีและประชาชนผู้ใช้บริการโดยทั่วไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกำหนดเงื่อนไขในการรับจดหมายหรือพัสดุและเก็บจดหมายหรือพัสดุไว้นานกว่าเจ็ดวัน รวมทั้งขอให้ส่งจดหมายหรือพัสดุแบบ EMS จำนวน ๓ ครั้ง รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ นั้น โดยที่กิจการไปรษณีย์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการทางปกครองตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองในส่วนนี้ในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป การฟ้องคดีนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ศาลก็สามารถรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๓/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาคนซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าฟ้องว่า การกำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงวันฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการกำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔๕ สตางค์ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙ สตางค์ และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๙ สตางค์ นั้น เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจึงเป็นผู้ใช้และชำระค่ากระแสไฟฟ้าตามอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดการฟ้องเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่กำหนดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการฟ้องคดีนี้ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องในส่วนดังกล่าวที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า นั้น โดยที่กิจการไฟฟ้าเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจากรัฐให้อำนาจทางปกครองในส่วนนี้ในการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วไป การฟ้องคดีในลักษณะนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ศาลจึงสามารถรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า สัตวแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่โดยไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ผู้ฟ้องคดี) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และกำหนดวันตรวจประเมินผลเพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว นั้น



การยื่นฟ้องข้อหาของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นประโยชน์แก่บรรดานักศึกษาซึ่งเป็นประชาชนส่วนรวมที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงรับคำฟ้องข้อหาที่ ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) ว่า พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งนิติบุคคลและดำเนินกิจการเองทั้งหมดได้ การจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ของผู้ฟ้องคดี เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทบริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด และชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเร็ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รัฐมนตรียกฟ้องการกระทำของนายทนาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น การดำเนินการของบริษัทบริหารจัดการยางพาราภาคตะวันออก จำกัด ของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการซื้อขายยางพารา แลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออก นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดระยองที่ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกยางพาราและขายผลผลิตเป็นรายได้เลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์อีกหลายจังหวัด ทั้งผลการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ย่อมมีผลโดยตรงต่อประชาชนที่มีอาชีพปลูกยางพารา การฟ้องคดีนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔๕/๒๕๖๑)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรีธรรมราช จำกัด ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (รองนายทะเบียนสหกรณ์) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ยกเลิกผลการประเมินเพื่อต่ออายุผู้จัดการสหกรณ์ฯ คนเดิม และให้ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ใหม่ นั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคำฟ้องดังกล่าวก็มีเพียงผู้ฟ้องคดี และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด เท่านั้น โดยสาธารณะและประชาชน ส่วนรวมหาได้รับประโยชน์จากการยื่นฟ้องคดีนี้แต่อย่างใดไม่ คำฟ้องนี้จึงมิใช่เป็นการฟ้อง ที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมที่ศาลจะรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๒๘๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการอุ้งถยนต์ฟ้องว่า นายกเทศมนตรี ตำบลปะทิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คดีนี้แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาให้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็เป็นเพียงประโยชน์เฉพาะตัว ของผู้ฟ้องคดีที่จะมีสิทธิประกอบอาชีพของตนเท่านั้น มิใช่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครอง จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องในคดีนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๗/๒๕๖๑)

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) กรณีที่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวน ๒ ฉบับ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องจากการทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งสองฉบับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินคืน ตามที่ได้มีคำวินิจฉัยให้รับผิดชอบ แต่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดปรากฏว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในมูลกรณีเดียวกันกับคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยกำหนดจำนวนเงิน ที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยแตกต่างจากเดิม ศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวเห็นว่า แม้จะระบุว่า เป็นคำสั่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ระบุให้ยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีสองฉบับแรก ก็ตาม แต่กรณีต้องถือว่าคำสั่งเดิมทั้งสองฉบับได้ถูกคำสั่งใหม่ยกเลิกโดยปริยาย จึงไม่มีเหตุ ที่ศาลปกครองจะต้องกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาท และไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดี อีกต่อไป ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ กรณีจึงเห็นได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวจำหน่ายคดีเพราะเห็นว่าวัตถุแห่งคดีเดิมนั้นหมดสิ้นไปแล้ว หากผู้ฟ้องคดียังได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฉบับใหม่ ก็มีสิทธิที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐจึงไม่จำเป็นต้อง รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ออกมาใหม่ดังกล่าว จึงมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งฉบับใหม่ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเข้าใจไปว่าจะต้องดำเนินการขอให้ศาล พิจารณาพิพากษาใหม่ก็ตาม แต่โดยรูปเรื่องและคำร้องของผู้ฟ้องคดี เห็นได้ชัดว่าผู้ฟ้องคดี ประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งฉบับใหม่ ซึ่งมีใช้คำสั่งที่พิพาทกันอยู่ในคดีเดิม คำร้องของผู้ฟ้องคดีฉบับนี้จึงเป็นคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความ เดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งพิพาทในคดีนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำสั่งทางปกครองในคดีเดิม ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยคำสั่งพิพาทในคดีนี้เป็นคำสั่งที่แก้ไขจำนวนเงินในคำสั่งเดิมที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นกระทรวงการคลังเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีแต่ละคนในคดีเดิมก็ได้อุทธรณ์ คำสั่งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและถูกยกอุทธรณ์แล้ว การที่



ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองชั้นต้นอ่านคำสั่งจำหน่ายคดีเดิมของศาลปกครองสูงสุด แม้จะไม่ใช่ไปตามกำหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเกรงว่าหากยื่นคำฟ้องก่อนเวลาดังกล่าวจะเป็นการฟ้องซ้ำเพราะคดีเดิมมีมูลเหตุแห่งคดีเดียวกันกับคดีนี้ จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ควรรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๕/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๖/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๘/๒๕๖๑ และที่ ๔๓๔/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเพิกถอนการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานตามที่ ก.ต. กำหนด ซึ่งเป็นการไม่กระทำการตามมาตรฐานที่เคยรับรองไว้ต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อมูลคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศเชิญชวนทางเอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ และเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนาม มีสาระสำคัญว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการรับรองหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางการศึกษารับถ่วงตามที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนด รวมถึงมาตรฐานตามที่ ก.ต. กำหนดด้วย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับรองว่าหลักสูตรนี้มีมาตรฐานตามที่ ก.ต. ได้รับรองแล้ว เมื่อเรียนสำเร็จสามารถนำไปปริญญาบัตรไปใช้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วยได้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหลงเชื่อว่าหลักสูตรนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมาตรฐานทางการศึกษารับถ่วงสมบูรณ์ ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.ต. เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีสอบข้อเขียนและเล่มสารนิพนธ์ผ่าน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ ก.ต. กลับมารับรองหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปใช้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ



ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศเชิญชวนทางเอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ และเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานตามที่ ก.ต. กำหนด จึงเป็นการไม่กระทำตามที่เคยรับรองไว้ต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ทำหนังสือสอบถามและขอให้แก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการถูกเพิกถอนหลักสูตรหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับคำตอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรอผลจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นเป็นเวลานานหลายปี เมื่อติดตามเรื่องก็ได้รับแจ้งแต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยดำเนินการใด ๆ อันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยจากการสอบถาม สกอ. และ ก.ต. ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงสามารถรับคำฟ้องในลักษณะนี้ที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๒/๒๕๖๑)

๒) กรณีที่ไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขึ้นทะเบียนที่ดินและประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตโบราณสถานเมืองพิมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการประกาศกำหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานเมืองพิมาย แต่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีได้ป่วยและต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในขณะนั้นจึงไม่ทราบรายละเอียดแห่งคดี กรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุผลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ต้องติดตามการปฏิบัติงานของผู้แทนที่มอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของตนเอง กรณีจึงมิใช่เหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้างว่ามีเหตุขัดข้องในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการหาหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบละเมิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีได้ นั้น กรณีดังกล่าวมิใช่เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเมื่อนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินไหมทดแทน คือ เมื่อนับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีสามารถเริ่มใช้สิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน และนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอย่างแท้จริง มิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๐/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงฉบับพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนเพิ่งได้รับทราบว่ามีสิทธิในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นด้วยตนเองได้ จากการติดตามเรื่องราวเรียนที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี



กรณีไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๐/๒๕๖๒)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ค่าธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด โดยอ้างข้อเท็จจริงเดียวกับที่ศาลปกครองชั้นต้นได้เคยไต่สวนคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีมาแล้วในชั้นการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วน หากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดก็ยังไม่เดือดร้อนเกินสมควร ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรัพย์สินหรือสถานะของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น กรณีจึงมีเหตุอันจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ได้บางส่วน หากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดก็ยังไม่เดือดร้อนเกินสมควร ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ก็หนึ่ง เช่นเดียวกับในชั้นการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น จึงเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๖/๒๕๖๒)

๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนกรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้มีคำสั่งเรียกให้นาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๙,๕๗๔.๒๙ บาท จากการที่นาย ส. กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นาย ส. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นาย ส. ถึงแก่ความตาย นาง ล. คู่สมรสของนาย ส. ยื่นคำร้องขอเข้ามาแทนที่นาย ส. ผู้ถึงแก่ความตายและศาลมีคำสั่งอนุญาต ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ให้นาย ส. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๖,๕๒๔.๗๖ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและอธิบดีกรมศุลกากรอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเกินกว่า ๙,๗๘๗.๑๔ บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทนายโดยธรรมของนาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทนายโดยธรรมของนาย ส. ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑๙,๕๗๔.๒๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทนายโดยธรรมของนาย ส. ชำระค่าเสียหายได้หรือไม่นั้น ศาลจะต้องวินิจฉัยให้ได้ความก่อนว่า นาย ส. ซึ่งเป็นเจ้ามรดกกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วในคดีก่อนว่า นาย ส. กระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นาย ส. สังเกต และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ศาลพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีมายื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า นาย ส. กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทนายโดยธรรมของนาย ส. ชดใช้ค่าเสียหายในต้นเงินจำนวนเดียวกันพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้ว ซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดีที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙/๒๕๖๒ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๔๑๔/๒๕๖๒ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๖๑ ที่ อ.๘๑๕/๒๕๖๑ ที่ อ.๑๙๒/๒๕๖๒ และที่ คพ.๑๗๒/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนผู้ถูกฟ้องคดียื่นฟ้องการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ดิน ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา ถูกเขตทางพิเศษจำนวน ๖๖ ตารางวา โดยได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วบางส่วน แต่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีกพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย ๑. เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน ๖๖ ตารางวา และ ๒. เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน ๖๖ ตารางวา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามคำอุทธรณ์ แต่ไม่ให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอยกเลิกคำฟ้องในส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน ๖๖ ตารางวา คงเหลือเพียงคำฟ้องในส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ปรับแก้ไขแนวเขตการเวนคืนที่ดิน โดยขยายทางเข้าออกของที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี และได้ทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเพื่อแบ่งแยกเป็นเขตทางพิเศษแล้วปรากฏว่า ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเขตทางจริงจำนวน ๔๘.๖๐ ตารางวา ทำให้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีถูกเขตทางพิเศษลดลงและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนลดลง และเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการคืนเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี จะเห็นได้ว่าเงินค่าทดแทนที่ดินตามคำฟ้องคดีนี้ประกอบด้วย ๑. เงินค่าทดแทนที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนลดลง และ ๒. เงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง คดีนี้จึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งในส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนลดลงและเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในคดีก่อนผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอยกเลิกคำฟ้องในส่วนของเงินค่าทดแทน

ที่ดินที่ถูกเวนคืนไปแล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาด ประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเขตทางลดลงเป็นคดีนี้ จึงมิใช่การนำประเด็นที่ศาลเคยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วมาฟ้องกันอีก อันจะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลงนั้น เห็นว่า คดีนี้กับคดีก่อนมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยประเด็นเดียวกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาดลงหรือไม่ เพียงใด เมื่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนได้มีคำพิพากษาในประเด็นดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเป็นคดีนี้โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลง จึงเป็นการนำประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วมาฟ้องร้องกันอีก อันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไปตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด เมื่อคดีก่อนยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งผลของคำพิพากษาในคดีก่อนอาจมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลงทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ตามหลักคำพิพากษาผูกพันคู่ความตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะรอฟังผลของคดีดังกล่าวให้ถึงที่สุดเสียก่อนแล้วค่อยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนี้ต่อไปตามรูปคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เพราะเหตุเป็นคำฟ้องต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในขณะนี้ จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงเห็นควรให้ศาลปกครองชั้นต้นรอฟังผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีก่อนไว้ และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาประการใดให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับคำขอประเด็นนี้ต่อไปตามรูปคดี ดังที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้เช่นนี้ในคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๔๑/๒๕๕๗ และคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๖๘/๒๕๕๘ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๖/๒๕๖๑)



๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๕

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ระดับวุฒิสถาปนิก เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่อาจออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นการออกนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตฯ ให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และไม่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ แต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๙๗-๒๐๐/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ อ.๖๒๙-๖๓๒/๒๕๕๙ ให้เพิกถอนข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๔ (๔) ทั้งนี้ นับแต่วันที่มิมีคำพิพากษา ดังนั้น ข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๖๒)



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลเมืองศีลา ที่ ๙๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย ของคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ๒ ประการ คือ ผู้ฟ้องคดี ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และนายกเทศมนตรีเมืองศีลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งลงโทษเหมาะสมหรือไม่ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏในระหว่าง การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับระดับโทษจากการไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองศีลา ที่ ๔๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรับโทษผู้ฟ้องคดีจากเดิมลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และยกเลิกคำสั่ง เทศบาลเมืองศีลา ที่ ๙๕๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วก็ตาม แต่คำสั่ง ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อ ๒๑ ก (๙) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรที่พิจารณาอุทธรณ์ได้มีมติเห็นชอบใช้ดุลพินิจปรับระดับโทษจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษจากเดิมไล่ออก จากราชการเป็นปลดออกจากราชการตามมติดังกล่าว การออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษ จึงเป็นกระบวนการสืบเนื่องจากคำสั่งลงโทษเดิม แม้จะมีผลทำให้คำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ สิ้นผลไป โดยคำสั่งลงโทษเป็นปลดออกจากราชการก็ตาม แต่ก็มีได้ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดี หรือความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการถูกลงโทษทางวินัยหมดสิ้นไปแต่อย่างใด ประกอบกับศาลปกครองยังคงต้องพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ๒ ประการ เช่นเดิม กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษเหมาะสมหรือไม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๑๖๑/๒๕๖๑)

